

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 985/2536

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายทวี ยมวรรณ กับพวก

โจทก์

นายมานิตย์ มีแสงนิล กับพวก

จำเลย

นาย หวาน เทียมนรา โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 126

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้ ผู้ร้องเป็นโจทก์ร่วมคนหนึ่งในคดีนี้ บัดนี้ผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 ตกลงกันได้แล้ว โดยจำเลยที่ 1 ยอมชำระเงินให้แก่ ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไป และขอถอนคำร้องทุกข์เฉพาะจำเลยที่ 1 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 284 แผ่นที่ 3)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 2285/2534 นี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกจำเลยทั้งสองในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามเดิม เรียกจำเลยในอีกคดีหนึ่งว่า จำเลยที่ 3

ระหว่างพิจารณา นายทวี ยมวรรณ กับพวก รวม 6 คนผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,83,91 ๗ ลงโทษจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 จำคุกคนละ 4 เดือน จำเลยทั้งสามกระทำความผิด 7 กรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษ รวมแล้ว ลงโทษ จำเลยทั้งสามจำคุกคนละ 28 เดือน ๗

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,83,91 ที่แก้ไขแล้วเพียง 6 กรรมต่างกัน เรียงกระทง ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไว้คนละ 24 เดือน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือ ใช้เงิน ๗ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 261)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 263)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 284 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

รวมสั่งในคำร้องที่ 982/2536

รวมสั่งในคำร้องที่ 982/2536

(เพี้ยน พุทธสุธัตตา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ